

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2014/5807

Acusados: Marco Túlio Couto
Mário Lélis
Roberto Amaral Cruz
Wilson Nardin Simplício

Ementa: Não envio à CVM de informações periódicas – Não elaboração de demonstrações financeiras – Irregularidades na escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações – Não convocação de assembleias gerais ordinárias. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, afastar a alegação de prescrição, quer quinquenal, quer intercorrente, dos fatos apurados no processo.

2. No mérito, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11 da Lei nº 6.385/76:

2.1. Aplicar ao acusado **Wilson Nardin Simplício**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Minasfer S.A.:

2.1.1. **Multa pecuniária de R\$160.000,00**, pelo atraso e pelo não envio de informações periódicas durante o intervalo compreendido entre 10.2.2006 e 04.1.2010, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202/93;

2.1.2. **Multa pecuniária de R\$150.000,00**, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176, concorrendo ainda para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404/76; e

2.1.3. **Multa pecuniária de R\$50.000,00**, por irregularidades encontradas nos livros de Registro e de Transferência de Ações, descumprindo, assim, o art. 100, c/c o art. 153, da Lei nº 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado **Roberto Amaral Cruz**, na qualidade de:

3.1. Diretor da Minasfer S.A., **multa pecuniária de R\$140.000,00**, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404/76;

3.2. Diretor da Minasfer S.A., **multa pecuniária de R\$50.000,00**, por irregularidades encontradas nos livros de Registro e de Transferência de Ações, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 100, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76; e

3.3. Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., **multa pecuniária de R\$140.000,00**, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

4. Aplicar ao acusado **Marco Túlio Couto**, na qualidade de Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., **multa pecuniária de R\$110.000,00**, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, em descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76; e

5. Aplicar ao acusado **Mário Lélis**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., **multa pecuniária de R\$110.000,00**, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/5807

Acusados: Wilson Nardin Simplício
Roberto Amaral Cruz
Marco Túlio Couto
Mário Lélis

Assunto: Responsabilidade de administrador por não enviar à CVM informações periódicas (artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993); não fazer

elaborar demonstrações financeiras (artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei); irregularidades na escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações (artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976), e não convocar assembleias gerais ordinárias (artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404, de 1976).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I – Do OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP, em face de Wilson Nardin Simplício, Roberto Amaral Cruz, Marco Túlio Couto e Mário Lélis, na qualidade de administradores da Minasfer S.A. (“**Minasfer**”, ou “**Companhia**”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento (i) do artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993; (ii) do artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei; (iii) do artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976; e (iv) do artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404, de 1976.

II – Dos FATOS

2. Em 25.4.2008, a Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores – SOI recebeu da BM&FBOVESPA reclamação de investidor sobre um suposto “golpe” envolvendo valores mobiliários emitidos pela Minasfer. A partir da reclamação e do recebimento, em 11.7.2008, de nova denúncia também envolvendo ações de emissão da Companhia, a SOI solicitou à Superintendência de Fiscalização Externa – SFI a realização de inspeção, visando a apurar os fatos denunciados.

3. No âmbito da Minasfer, a inspeção deveria verificar as atas das assembleias gerais, os livros de Registro e de Transferência de Ações, e os documentos suporte dos registros, com o intuito de identificar pessoas que estariam intermediando irregularmente ações de emissão da Minasfer, nos últimos doze meses (fls. 15 e 16).

4. A inspeção concluiu o seguinte, como se extrai do Relatório de Inspeção¹, anexado às fls. 564 a 572:

- a) As transferências eram registradas manualmente nos respectivos livros pelo Diretor de Relações com Investidores - DRI, Wilson Nardin Simplício, mediante a apresentação de procuração ou com o comparecimento dos acionistas à sede da Minasfer;
- b) O livro de Registro de Ações encontrava-se desatualizado se comparado com os registros efetuados no livro de Transferências, e este também apresentava termos não preenchidos, contrariando o disposto no artigo 100, incisos I e II, da Lei nº 6.404, de 1976²;
- c) Que Wilson Nardim Simplício já havia sido punido com a pena de multa do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/801, por não atualizar o registro da Minasfer, em infração ao disposto no artigo 13, inciso I, da

Instrução CVM nº 202, de 1993³, e pelo não envio de informações, em afronta ao artigo 16, incisos I a VI e VIII, da mesma Instrução⁴ (fls. 510 e 511); e

d) A Minasfer também não prestava as informações periódicas à CVM, e o SAFIAN indicava que, em 19.5.2006, ela enviou os últimos documentos, a saber: ITR, DFP e IAN, referentes ao exercício findo em 31.12.2004.

5. Em 18.11.2008, a Minasfer foi informada⁵ que o seu registro de companhia aberta fora suspenso, tendo em vista que se encontrava há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações.

6. Em 04.1.2010, foi enviado novo ofício⁶ à Minasfer, desta vez comunicando o cancelamento do registro de companhia aberta, com base no inciso II, do art. 54, da Instrução CVM nº 480, de 2009⁷.

7. Em 06.2.2014, atendendo ao disposto na Deliberação CVM nº 538, de 2008, a SEP oficiou⁸ Wilson Nardin Simplício, Roberto Amaral Cruz, Marco Túlio Couto e Mário Lélis, na qualidade de administradores da Minasfer à época dos fatos, para se manifestarem sobre a falta de prestação de informações, as irregularidades ocorridas no preenchimento dos livros e a não convocação de assembleias gerais ordinárias.

8. Todos se limitaram a alegar a prescrição dos fatos apurados, nos termos do *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999⁹, sob o argumento de que o fato mais recente teria ocorrido em setembro de 2008, enquanto o processo administrativo sancionador teria sido instaurado, em relação a eles, em 12.2.2014, ou seja, mais de cinco anos depois da ocorrência dos fatos. Concluíram, assim, que restou consumada a prescrição da pretensão punitiva (fls. 731/738).

III – DO TERMO DE ACUSAÇÃO

9. Em 03.9.2014, a SEP propôs Termo de Acusação em face dos administradores da Minasfer, cujos fatos podem ser assim resumidos (fls. 768 a 783):

- a) Não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;
- b) Não convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;
- c) Não envio dos Formulários de Informações Anuais - IAN referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008, assim como o não envio dos Formulários de Informações Trimestrais - ITR referentes aos trimestres encerrados entre 31.3.2005 e 30.9.2009; e
- d) Manutenção do livro de Registros de Ações desatualizado em relação aos lançamentos correspondentes efetuados no livro de Transferência, que, por sua vez, possuía termos não preenchidos.

10. Em relação a não divulgação de informações periódicas, a SEP constatou que Wilson Nardin Simplício, DRI da Companhia, já havia sido condenado com pena de multa no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), em Processo Administrativo Sancionador de Rito Sumário¹⁰, que apurou infrações do mesmo tipo cometidas até 10.2.2006, data de envio do Ofício¹¹ de instauração do citado processo.

11. Por esta razão, este processo sancionador objetiva apurar apenas as irregularidades no envio de informações periódicas durante o período compreendido entre 10.2.2006 (última data abrangida no Processo de Rito Sumário já julgado) e 04.1.2010 (data em que a Minasfer teve seu registro de companhia aberta cancelado)¹².

12. A acusação recorda que o artigo 13 da Instrução CVM nº 202, de 1993¹³, norma em vigor à época das infrações apuradas neste processo, obrigava as companhias a prestar à CVM informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 do mesmo normativo, e apesar de esta Instrução ter sido revogada posteriormente pela Instrução CVM nº 480, de 2009, foi mantida a obrigatoriedade da prestação das informações.

13. Durante o período analisado, a SEP verificou que não foram apresentadas as seguintes informações previstas nos incisos IV e VIII, do artigo 16, da Instrução CVM nº 202, de 1993 (vigente à época):

- a) Formulário de Informações Anuais (IAN) referente aos exercícios sociais findos em 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008; e
- b) Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres encerrados entre 31.3.2005 e 30.9.2009.

14. Nas palavras da SEP *"Conforme disposto no art. 6º da Instrução CVM nº 202/93¹⁴, o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores, ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia"*.

15. Assim, considerando que a Companhia não disponibilizou nenhuma informação no Sistema IPE desde 19.5.2006, restaria comprovada a infração cometida por Wilson Nardin Simplicio, DRI da Minasfer.

16. Sobre a elaboração das demonstrações financeiras, o art. 176 da Lei nº 6.404, de 1976, assim estabelece:

"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- I - balanço patrimonial;*
- II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;*
- III - demonstração do resultado do exercício;*
- IV - demonstração dos fluxos de caixa; e*
- V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado."*

17. A Lei das S.A., mais especificamente os artigos 132 e 133¹⁵, determina que os administradores da companhia devem colocar à disposição dos acionistas a cópia das demonstrações financeiras até um mês antes da data marcada para a realização da AGO que, por sua vez, deve ser realizada, anualmente, nos quatros meses seguintes ao do término do exercício social. No caso da Minasfer, seu exercício social se encerra em 31 de dezembro, de onde se conclui que as demonstrações deveriam ter sido entregues até o dia 31 de março.

18. A SEP depreendeu que não foram elaboradas as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, isto porque, durante este período, tais documentos não foram encaminhados à CVM, nos termos do art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 202, de 1993, e concluiu também que os formulários DFPs correspondentes não foram disponibilizados. Além disso, os administradores da Companhia, quando oficiados a se manifestarem sobre a falta de prestação de informações, não contestaram que os referidos documentos não haviam sido elaborados ou encaminhados.

19. Deste modo, a SEP concluiu que restara comprovada a infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, por parte dos diretores da Minasfer, assim como a concorrência para a inobservância dos artigos 132 e 133 da mesma Lei.

20. Relativamente à convocação e realização das assembleias gerais ordinárias, a Lei nº 6.404, de 1976, expressamente prevê, em seu artigo 132, a necessidade de realização da mesma nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social.

21. De acordo com o inciso IV do artigo 142 da mesma Lei¹⁶, é de competência do Conselho de Administração a convocação das assembleias gerais ordinárias, competência esta também estabelecida no artigo 27 do estatuto social da Minasfer¹⁷.

22. A SEP ressalta que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser tratada na assembleia, sendo certo que o Conselho de Administração não estaria dispensado de convocá-la, mesmo não tendo sido elaboradas as demonstrações dos exercícios posteriores ao encerrado em 31.12.2004.

23. Como os editais de convocação e as atas das assembleias não foram encaminhados à CVM, como previsto nos incisos III e IV, do artigo 16, da Instrução CVM nº 202, de 1993, e os administradores da Companhia, quando oficiados, também não contestaram a afirmação, a SEP concluiu que não foram convocadas e realizadas as assembleias relativas aos exercícios compreendidos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

24. Desse modo, estaria comprovada a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração pela infração ao artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976. A SEP relembra ainda que a inobservância do prazo previsto no artigo 132 para a convocação da assembleia constitui infração de natureza grave, para os fins previstos no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 6.385, de 1976, à luz do disposto na alínea "c", do artigo 60, da Instrução CVM nº 480, de 2009.

25. Sobre a escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações, concluiu-se que não constavam no primeiro alguns lançamentos realizados no segundo, e que este apresentava também alguns campos não preenchidos.

26. A SEP ressalta que não existe previsão específica na Lei nº 6.404, de 1976, ou no estatuto da Minasfer, quanto ao responsável pela manutenção em perfeita ordem dos registros nos citados livros. Entretanto, com base no artigo 27 do estatuto e nas competências elencadas no artigo 142 da Lei das S.A., a princípio, não competiria aos membros do Conselho de Administração verificar a atualização dos livros, cabendo tal atribuição à Diretoria, órgão executivo da Companhia.

27. O estatuto social da Minasfer não estabelece as competências de cada diretoria, faz apenas menção, no artigo 30, às atribuições privativas do Diretor-

Presidente. Assim, concluiu a SEP que as obrigações de manter adequadamente escriturados os livros, previstas no artigo 100 da Lei nº 6.404, de 1976¹⁸, era compartilhada por todos os diretores, considerando o dever de diligência a eles imposto pelo artigo 153¹⁹ da mesma Lei.

28. Por fim, a SEP rebate o alegado argumento de prescrição, mesmo admitindo que prescreve em cinco anos a pretensão punitiva, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente, ou continuada, do dia em que tiver cessado (artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999).

29. Porém, a SEP afirma que diversos atos praticados desde o início do período de investigação configurariam atos inequívocos de apuração, que tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, como previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei. 9.873, de 1999²⁰, a saber:

- a) Abertura do processo de reclamação do investidor S.R.N., em 05.5.2008 (fls.01/08);
- b) Inspeção para apurar os fatos, cujo resultado consta do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/nº14/08, datado de 23.10.2008 (fls. 564/572);
- c) Suspensão do registro de companhia aberta da Minasfer, em 18.11.2008 (fls. 739);
- d) Cancelamento do registro de companhia aberta da Minasfer, em 04.1.2010 (fls. 740);
- e) Elaboração do MEMO/CVM/SMI/GMN/Nº16/12, em 10.2.2012, que resultou na publicação, no Diário Oficial da União de 29.2.2012, do Ato Declaratório nº 12.188 (fls. 683/689), e
- f) Envio de diversos ofícios, entre os dias 16.12.2013 e 06.2.2014, com o objetivo de identificar e obter a manifestação dos administradores da Companhia (fls. 700, 716/726 e 731/738).

30. Diante do que foi apurado, a SEP propôs as seguintes responsabilizações:

a) Wilson Nardin Simplício, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, por descumprir:

i) o artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993, pelo atraso e não envio de informações periódicas durante o intervalo compreendido entre 10.2.2006 e 04.1.2010;

ii) o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008; e

iii) o artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976, por irregularidades encontradas no preenchimento dos livros de Registros e de Transferência de Ações.

c) Roberto Amaral Cruz, na qualidade de:

i) Diretor-Presidente, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

ii) Diretor-Presidente, por descumprir o artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976, por irregularidades encontradas no preenchimento dos livros de Registros e de Transferência de Ações; e

iii) Presidente do Conselho de Administração, por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

c) Marco Túlio Couto, na qualidade de membro do Conselho de Administração, por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

d) Mário Lélis, na qualidade de membro do Conselho de Administração, por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

31. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE²¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM n.º 538, de 2008²² (fls. 759/764).

V – DAS DEFESAS

32. Os Acusados Roberto Amaral Cruz e Wilson Nardin Simplício apresentaram defesa conjunta, anexada às fls. 816 a 828, e, inicialmente, alegam a prescrição dos fatos, pois o mais recente deles teria ocorrido em 18.11.2008, enquanto o presente processo administrativo só teria sido instaurado em 14.10.2014, portanto, transcorridos mais de cinco anos, restando assim configurada a prescrição prevista no artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999. Aduzem que o Poder Público não pode punir o infrator indefinidamente, devendo o processo administrativo ser concluído em lapso de tempo certo, sob pena de ser caracterizada a sua inércia e extinta a pretensão punitiva. Além disso, não há de se falar em infração permanente ou continuada, uma vez que os atos sobre os quais teriam se omitido são de produção de efeitos instantâneos.

33. Sobre os fatos indicados pela SEP como passíveis de interrupção da prescrição, eles não se caracterizariam como fato “inequívoco, que importa apuração do fato”, pelas seguintes razões:

- a) A denúncia de S.R.N. teria sido apurada em outro processo que resultou no “arquivamento do presente caso no tocante à suspeita de intermediação irregular” e na “emissão de ato declaratório de forma de alertar o público acerca dos indícios de atividade irregular de intermediação de valores.”;
- b) Também teriam transcorridos mais de cinco anos entre a realização da inspeção pela SFI e a instauração do presente processo, em 03.6.2014;

- c) O ato declaratório publicado em 10.2.2012 não pode ser considerado ato interruptivo da prescrição, uma vez que esse documento apenas pede que o processo RJ2008/4009 seja enviado à SEP para ciência e a adoção de providências. Atos de impulso processual, como a circulação dos autos pelas diversas áreas técnicas da Administração, não podem ser considerados atos inequívocos de apuração;
- d) Considerando que o prazo de início para a contagem da prescrição fosse a data da instauração do inquérito, 03.6.2014, já restaria consumada a prescrição, pois entre esta data e o último fato, 18.11.2008, transcorreram mais de cinco anos;
- e) Ainda que se considerassem os atos apontados na peça acusatória como inequívocos, fazendo com que não se configurasse a prescrição com base no *caput* do artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999, a mesma teria que ser proclamada, supletivamente, com base no §1º do mesmo artigo 1º (prescrição intercorrente)²³;
- f) As omissões a eles imputadas dizem respeito a fatos que violariam direitos de acionistas e prejudicariam o mercado de ações, e a previsão de tais direitos consta na Lei nº 6.404, de 1976, cujo artigo 287, inciso II, alínea "g"²⁴, fixa em três anos o prazo de prescrição da *"ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento"*. Assim, na reparação de dano em tese praticado contra acionista minoritário, o prazo seria de três anos; e
- g) Entendimento em contrário faria com que a CVM pudesse extrapolar tanto o prazo de três anos quanto o de cinco, bastando que movimentasse internamente o processo e atribuísse a esse fato caráter de inequívoca apuração dos fatos.

34. No mérito, alegam, quanto às acusações de não envio de informações periódicas e preenchimento incorreto dos livros de Registro e de Transferências de Ações, que a preliminar de prescrição se confunde com o mérito.

35. Quanto às irregularidades apontadas no livro de Registro de Ações, sua apuração se deu entre 20 e 23.8.2008, e apesar de a Minasfer não poder negociar suas ações na bolsa, as que foram adquiridas circularam e ainda circulam no mercado, razão pela qual ela recebe documentos pelo correio para registrar a mudança de titularidade. Portanto, o atraso e as desatualizações encontradas pelos inspetores da CVM, à época, teria se dado em razão do grande volume de documentos que chegavam e não permitiam uma atualização automática por parte do DRI.

36. Sobre as demonstrações financeiras não estarem em dia, alegam que a Companhia tem passado por dificuldades financeiras e não tem caixa para arcar com as despesas para contratação de auditoria independente, publicação de assembleias e publicação de balanços. No mesmo sentido, a não convocação de AGOs se afiguraria como consequência das dificuldades financeiras que vem enfrentando por anos, e não como causa das mesmas.

37. Destacam que a Minasfer foi implantada com o apoio de incentivos fiscais administrados pela SUDENE, e iniciou suas operações em 1990, mesmo com deficiência no capital de giro, confiando na liberação das últimas parcelas previstas no respectivo cronograma. Porém, devido à conjuntura política, tais recursos não foram repassados a tempo e modo, gerando a primeira grande crise e a necessidade de obtenção de empréstimos bancários a juros altos.

38. Outro fator agravante da situação econômica da Minasfer teria sido a crise energética ocorrida no Brasil entre os anos 2001 e 2002. Tal situação, agravada pela escassez de chuvas, afetou fortemente o setor industrial e a empresa se viu obrigada a reduzir substancialmente sua produção. Com o passar do tempo, as dificuldades teriam se agravado, afetando a sua capacidade de arcar com seus compromissos.

39. Por essas razões, entendem que não podem ser responsabilizados por não convocarem as assembleias, uma vez que tal procedimento demanda custos altos que a Companhia não pode arcar.

40. Em 17.12.2014, Mário Lélis e Marco Túlio Couto apresentaram defesa conjunta, juntada às fls. 832 a 844. Os argumentos suscitados são, basicamente, os mesmos já apresentados pelos outros Acusados. Eles igualmente alegam prescrição dos fatos apurados no presente processo e mencionam a situação financeira da Minasfer e a crise vivida pelo setor industrial brasileiro para justificar a falta de caixa para realização das assembleias.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº14/08.

² “Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:

I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação [...]

II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes; [...]"

³ “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:

I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e [...]"

⁴ “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:

I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente: [...]

II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo;

III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;

IV - formulário de Informações Anuais – IAN: [...]

V - sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;

VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido; [...]

VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7º desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.”

⁵ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº460/08

⁶ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº35/10

⁷ “Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses: [...]

II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.”.

⁸ OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-4/Nºs 035/14, 36/14, 37/14 e 38/14 (fls. 716/727).

⁹ “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”

¹⁰ Processo Administrativo Sancionador – Rito Sumário nº RJ 2006/801

¹¹ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº081/06

¹² Em linha com entendimento exarado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, que fixou como parâmetro para a análise do termo final da responsabilidade dos administradores de companhias abertas não o ato de suspensão, como até então entendido pela CVM, mas sim o de cancelamento de registro (Recurso 12504, julgado na 354ª Sessão, publicada no DOU de 05.08.2013, seção 1, págs. 33 e 34) (fls. 761/762).

¹³ “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:

I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e

II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da companhia; e

III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração.”

¹⁴ “Art. 6º O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”

¹⁵ “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; [...]”

“Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;

II - a cópia das demonstrações financeiras; [...]”

¹⁶ “Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;”

¹⁷ “Art. 27- Compete ao Conselho de Administração: [...] (4) Convocar a Assembleia Geral;”

¹⁸ “Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: [...]”

¹⁹ “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”

²⁰ “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

[...]

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;”

²¹ Parecer/ Nº 124/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

²² Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

²³ “§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

²⁴ “Art. 287. Prescreve: [...]

II - em 3 (três) anos: [...]

g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.º RJ 2014/5807

Acusados: Wilson Nardin Simplício
Roberto Amaral Cruz
Marco Túlio Couto
Mário Lélis

Assunto: Responsabilidade de administrador por não enviar à CVM informações periódicas (artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993); não fazer elaborar demonstrações financeiras (artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei); irregularidades na escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações (artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976), e não convocar assembleias gerais ordinárias (artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Os administradores da Minasfer foram acusados de não enviar à CVM informações periódicas, em desacordo com o artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993; de não fazer elaborar as demonstrações financeiras, em desacordo com o artigo 176, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133; de não escriturar adequadamente os livros de Registro e de Transferência de Ações, em desacordo com o artigo 100, c/c o artigo 153, e por não convocar assembleias gerais ordinárias, em infração ao artigo 132, c/c o artigo 142, IV, todos da Lei nº 6.404, de 1976.

I – DAS PRELIMINARES

2. Preliminarmente, cabe analisar a alegação dos Acusados de prescrição dos fatos apurados no presente processo sancionador, tanto a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º, da Lei nº 9.873, de 1999, quanto a intercorrente, prevista no §1º deste mesmo artigo.

3. De forma clara, o regime de prescrição aplicável aos processos administrativos se encontra positivado na citada Lei. Assim, início pela apreciação da alegação da prescrição intercorrente, que, no entender da CVM, manifestada em diversos julgados, é aplicável apenas a partir do momento em que resta instaurado o processo administrativo sancionador.

4. A Diretora Ana Novaes, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 08/2012, assim se manifestou sobre os tipos de prescrição previstos no artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999:

"[...] A diferença entre os institutos da prescrição quinquenal e os da prescrição intercorrente é, justamente, a de que a intercorrente é aquela cujo prazo flui apenas durante o curso do processo sancionador devidamente instaurado, ao passo que a quinquenal transcorre também antes do início da tramitação do feito."

"De fato, a prescrição intercorrente, por se tratar de fenômeno eminentemente endoprocessual, não ocorre antes do início do processo sancionador, porém, após o seu início, tem-se que levar em consideração o transcurso dos dois prazos

prescricionais. Ou seja, antes do início do processo sancionador, somente o prazo da prescrição quinquenal transcorre, porém, após o seu início, tanto a prescrição quinquenal quanto a intercorrente devem ser observadas”.

5. Neste caso, as intimações dos Acusados, determinantes da instauração do processo sancionador, como definido no §1º do artigo 8º da Deliberação CVM nº 538, de 2008, foram efetivadas entre os dias 03 de outubro e 12 de novembro de 2014, quando então se iniciou a contagem de prazo para a prescrição intercorrente, que é de três anos, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999 (fls. 790/802 e 808/815).

6. Após a intimação de todos os Acusados, outros atos foram praticados de modo a impulsionar o processo, como a solicitação de cópias formulada pelo representante do Acusado Roberto Amaral, em 21.10.2014, a apresentação das defesas em 15.12.2014 e, por fim, o sorteio do Relator em 13.01.2015 (fls. 803/806, 816/829, 832/846 e 850).

7. Como se vê, resta plenamente afastada a arguição de que sobre este processo incidiu a prescrição intercorrente.

8. Em relação à prescrição quinquenal, os Acusados Roberto Amaral e Wilson Simplício sustentam que o mais recente dos fatos a eles imputados teria ocorrido em 18.11.2008. Os Acusados Mario Lélis e Marco Túlio mencionam o dia 31.12.2008, enquanto o presente processo só teria sido instaurado em 14.10.2014, data das intimações (referindo-se à primeira intimação recebida), portanto transcorridos mais de cinco anos (fls. 818 e 834).

9. Ainda que fossem recepcionadas as datas indicadas pelos Acusados como sendo aquelas nas quais os fatos teriam efetivamente ocorrido, demonstrarei adiante que a CVM realizou diversos atos inequívocos de apuração, que, de acordo com o inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 9.873, de 1999, são capazes de interromper a prescrição da ação punitiva, alguns, inclusive, praticados antes mesmo das mencionadas datas.

10. Em 29.4.2008, a CVM recebeu denúncia do investidor S.R.N. indicativa de que pessoas estariam intermediando irregularmente ações de emissão da Minasfer, razão pela qual a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores – SOI demandou a realização de inspeção na Companhia (fls. 01/13).

11. Em 23.10.2008, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI elaborou relatório de inspeção com as conclusões sobre a apuração dos supostos ilícitos ocorridos no âmbito da Minasfer (fls. 564/572); em sequência, em 03.11.2008, o processo foi transferido para a Superintendência de Relações com o Mercado – SMI para a continuidade das investigações (fls. 574), que, por sua vez, endereçou ofícios a diversas entidades na busca de informações sobre os fatos apurados pela inspeção (fls. 576 a 638).

12. Considerando o que até então havia sido apurado, e que foi minuciosamente relatado, a SMI¹, em 17.4.2012, remeteu o processo à SEP para análise dos fatos diante do envolvimento da Minasfer e de seus administradores (fls. 683/689).

13. Tendo recepcionado o processo, a SEP, ainda com o objetivo de apurar as irregularidades ocorridas no seio da Minasfer, enviou diversos ofícios aos administradores da Companhia, entre os dias 16.12.2013 e 06.2.2014, indagando-os sobre os fatos que eram objeto de investigação (fls. 700 a 729).

14. Diante destas providências adotadas pela CVM, estou convencido de que não restou caracterizada a prescrição quinquenal suscitada pelos Acusados.

15. Por último, e ainda sobre a ocorrência da prescrição, os Acusados alegam que as irregularidades apuradas se referem a fatos que violariam direitos de acionistas e prejudicariam o mercado de ações, direitos estes também tutelados pela Lei das S.A., razão pela qual a prescrição prevista no artigo 287, inciso II, alínea "g", de três anos, para a *"ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento"*, deveria ser aplicada.

16. Novamente, a meu sentir, os Acusados se utilizam de argumentos equivocados, pois o regime de prescrição estabelecido na lei societária não se aplica a processos administrativos, cujo regime é estabelecido exclusivamente pela Lei 9.873, de 1999, norma especial em relação àquela.

17. Ainda assim, e apenas para argumentar, o presente processo não discute eventual ação movida por acionista contra a Companhia, hipótese avençada pelos Acusados, mas compreende acusações formuladas contra os administradores de companhia pela prática de ilícitos administrativos. Em afronta à lei societária e as normas da CVM.

II – DO MÉRITO

18. Sobre as irregularidades encontradas na escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações, os Acusados alegam que a atualização era feita manualmente por Wilson Nardin Simplício, DRI da Minasfer, e como todas as semanas eram recebidos muitos documentos para as transferências de ações, não era possível fazer a atualização dos registros nos respectivos livros prontamente, razão pela qual foram constatadas algumas inconsistências ao se comparar o conteúdo dos dois livros.

19. Julgo relevante destacar a importância de se manter totalmente atualizados os mencionados livros, afinal, eles são indispensáveis não apenas para identificar o efetivo titular das ações e a quantidade de títulos possuída, assim como para registrar outros eventos societários que impactam a posição acionária do acionista; mas porque eles também possibilitam a qualquer pessoa, além do próprio acionista, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou do mercado, obter certidões dos assentamentos neles constantes.

20. Compulsando as provas coletadas por ocasião da inspeção realizada na Minasfer, consistentes nas cópias de ambos os livros, constato que de fato o registro da titularidade das ações e das transferências estava desatualizado, não refletindo a real posição detida pelos acionistas, com todas as consequências que poderiam advir dessas inconsistências. As informações referentes ao acionista C.R.B. servem bem de exemplo, pois a última atualização procedida em seu nome no livro de Registro ocorreu em 31.10.2006, enquanto no livro de Transferência há apontamento em seu nome datado de 13.5.2008, a demonstrar nitidamente que por mais de um ano foram registradas transferências para o seu nome sem a correspondente atualização do livro que registra a titularidade das ações que lhe foram transferidas.

21. As falhas verificadas nas escriturações, repito, potencialmente causadoras de problemas para os acionistas, certamente são reflexos da precária situação operacional e administrativa da Minasfer, cuja sede, como pôde constatar a fiscalização, ocupava um reduzido espaço com área de cinco por dez metros, onde

não havia qualquer outra pessoa trabalhando, além do DRI, e nenhuma outra atividade era desenvolvida, a não ser aquela relacionada à escrituração dos livros.

22. Assim, concluo que a Acusação logrou comprovar a irregularidade na escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações, em desacordo com o disposto no artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976, e como nem esta Lei, nem o estatuto da Minasfer estabelecem a quem compete manter atualizados os livros — apenas não a incluem entre as responsabilidades do Conselho de Administração, nos termos dos artigos 142 e 27, respectivamente —, entendo que tal responsabilidade deve recair sobre a Diretoria. Ademais, considerando que o estatuto nem mesmo especifica as demais responsabilidades e obrigações de cada diretor, entendo, em linha com a Acusação, que ambos os diretores, Wilson Simplício e Roberto Amaral Cruz, devem ser responsabilizados por essa infração.

23. Em relação à elaboração das demonstrações financeiras, cabe destacar que esta é uma das obrigações mais relevantes impostas às companhias abertas, pois as demonstrações são necessárias não apenas para definir a distribuição dos dividendos, mas, também, para possibilitar aos credores e aos potenciais investidores conhecerem a real situação da companhia. De posse delas, os acionistas podem se posicionar de maneira informada na assembleia geral ordinária, e podem exercer, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais. Por tais razões, a não elaboração das demonstrações financeiras é uma prática que dever ser firmemente repelida.

24. Depreende-se das afirmações dos Acusados que em nenhum momento eles contestam a não prestação das informações periódicas, a não divulgação das demonstrações financeiras e a não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias, o que torna os fatos apurados pela acusação incontroversos.

25. Acerca dos argumentos de defesa, pautados nas dificuldades financeiras enfrentadas pela Minasfer nos últimos anos, e que comprometeram o seu fluxo de caixa, impedindo com isso a “contratação de auditoria independente, a publicação de assembleias e de balanços”, estou certo de que nenhum deles merece prosperar, pois embora reconheça a delicada situação financeira da Companhia, tal situação deveria dar ensejo a um maior cuidado dos diretores para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista, inclusive, que o direito a uma boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante nos momentos de fragilidade.

26. Justificativa como as apresentadas pelos Acusados, sustentada nas dificuldades financeiras enfrentadas pela Minasfer, tem sido constantemente rejeitada pelos precedentes da CVM, cujas decisões apontam para a necessidade de adoção de medidas paliativas (de menor custo) para, assim, e ao menos parcialmente, a companhia buscar mitigar os prejuízos informacionais que são causados pela não divulgação adequada das informações obrigatórias.

27. Este caso se assemelha àquele decidido a partir do voto do Diretor Pedro Marcilio, no âmbito do PAS CVM n.º RJ 2005/2933, julgado em 11.1.2006:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer

pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto”.

28. Desta maneira, e levando em conta que neste caso não houve qualquer esforço da diretoria para manter o mercado minimamente informado, acredito que a situação econômico-financeira da Minasfer torna-se relevante tão somente para a dosimetria da pena.

29. Dito isto, entendo que a Acusação logrou comprovar que as demonstrações financeiras na foram elaboradas, em desacordo com o disposto no artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, e tendo em vista que o estatuto social da Minasfer não atribui esta competência específica a um diretor, todos os diretores devem ser responsabilizados.

30. No tocante a não convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, nenhuma dúvida há sobre a materialidade e a autoria desta infração. As assembleias, como se extrai do relato da Acusação, não foram convocadas no prazo legal, e o estatuto da Minasfer atribui a todos os membros do Conselho de Administração a competência para efetivar tal ato. Neste ponto, reforço o entendimento de que a situação financeira da Companhia e suas consequências não afasta a responsabilidade dos administradores do cumprimento de suas obrigações perante a CVM, seus acionistas e o mercado.

31. Destaco que o fato de não terem sido elaboradas as demonstrações financeiras não exime o Conselho de Administração da obrigação de convocar a assembleia geral ordinária, pois tal documento não é único assunto a ser submetido à apreciação dos acionistas. Outros assuntos da mesma forma relevantes para a vida da companhia e de interesse dos acionistas podem ser pautados na assembleia.

32. Nesse sentido, transcrevo, pela importância do seu teor e pela aplicabilidade ao caso concreto, passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013:

"Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei nº 6.404/76, que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM nº 481/09, normatizou as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das assembleias.

E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.”.

33. Da leitura do comando da lei societária depreendo que a realização da assembleia geral ordinária é um ônus imposto à companhia e é de competência do conselho de administração a sua convocação, como se deduz da dicção do art. 142.

A convocação é obrigatória e não está à mercê da vontade dos administradores, pois não realizá-la gera um vazio na vida da companhia.

34. Considerando que não houve convocação para as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31.12.2005 e 31.12.2008, como fartamente demonstrado, em desacordo com o artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, todos os membros do Conselho de Administração devem ser responsabilizados pela ocorrência dessa irregularidade.

35. Relativamente às acusações dirigidas ao DRI da Minasfer, deve-se destacar, desde logo, que o artigo 6º da Instrução CVM n.º 202, de 1993, vigente à época², atribui a este diretor a obrigação de encaminhar à CVM as informações obrigatórias, como condição para que o registro de companhia aberta permaneça devidamente atualizado.

36. No âmbito deste processo, a Acusação logrou comprovar que durante o período compreendido entre 10.2.2006 (última data abrangida no Processo de Rito Sumário já julgado) e 04.1.2010 (data em que a Minasfer teve seu registro de companhia aberta cancelado), não foram apresentados os Formulários de Informações Anuais (IAN) referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008; e os Formulários de Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos entre 31.3.2005 e 30.9.2009.

37. Também no que diz respeito a essas irregularidades, a justificativa trazida aos autos tem apoio na já comentada difícil situação enfrentada pela Minasfer, que a teria impedido de cumprir regularmente com as obrigações decorrentes da sua condição de companhia aberta, cuja consequência está refletida na não divulgação dos mencionados documentos, indispensáveis para abastecer seus acionistas e demais interessados das informações obrigatórias.

38. Especificamente no tocante a essa irregularidade, a situação financeira difícil pela qual passava a Minasfer igualmente não tem o condão de afastar a necessidade de serem prestadas estas informações periódicas obrigatórias, e os precedentes da CVM sinalizam sobre qual a postura adequada a ser adotada pelo diretor de relações com os investidores diante dessa obrigação. Afinal, como o Presidente Leonardo P. Gomes Pereira afirmou em declaração de voto contida no Processo Administrativo Sancionador CVM n.º RJ2011/9493, julgado em 05.02.13:

"O fato de o DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica não o exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia não for capaz de cumprir tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver, prontamente divulgar comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será tempestivamente fornecida".

39. Por essas razões, entendo que a Acusação conseguiu comprovar que não foram apresentados os documentos acima citados, em infração ao artigo 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993, devendo ser responsabilizado o diretor de relações com investidores.

40. Como bem sinalizado pela Diretora Ana Novaes, em voto proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2010/12041: *"Embora compreensível que dificuldades financeiras prejudiquem o cumprimento dos deveres legais e regulamentares por*

parte de uma companhia aberta, isso não exime a administração de suas responsabilidades, pois faz parte do risco do negócio empresarial e, também, de ter aberto o capital para acessar a poupança popular”.

41. Por fim, passo a analisar a dosimetria das penas a serem impostas aos Acusados.

42. Quanto às acusações de não prestação de informações, não elaboração de demonstrações financeiras e não convocação das assembleias gerais ordinárias, entendo que a continuidade das infrações por mais de um exercício social são agravantes a serem consideradas.

43. Apesar de admitir que a delicada situação financeira da Minasfer não exime de responsabilidade os Acusados, reconheço-a como atenuante das penas a serem aplicadas.

44. Consigno que Wilson Nardin Simplício, na qualidade de diretor de relações com os investidores da Minasfer, foi condenado a pena de multa no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por descumprir o artigo 16, incisos I a VI e VIII, da Instrução CVM nº 202, 1993, decisão que transitou em julgado por não ter sido interposto recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional³.

45. Verifico, ainda, que ele foi novamente condenado pela CVM a diversas penas, no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 02/2001⁴, realizado em 08.12.2015, ainda pendente de recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro.

46. Constatado que também Roberto Amaral Cruz, na qualidade de diretor da Minasfer, foi condenado a diversas penas no mesmo processo mencionado no item anterior⁵.

47. Assim, e considerando a gravidade dos fatos apurados, as circunstâncias atenuantes, os precedentes e a reincidência dos acusados, e a continuidade das práticas ilícitas por mais de um exercício social, voto nos seguintes termos:

i) Pela condenação de **Wilson Nardin Simplício**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Minasfer S.A.:

(i) à multa pecuniária no valor de **R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)**, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 6º, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM nº 202, de 1993, pelo atraso e não envio de informações periódicas durante o intervalo compreendido entre 10.2.2006 e 04.1.2010;

(ii) à multa pecuniária no valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008; e

(iii) à multa pecuniária no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976, por irregularidades

encontradas nos livros de Registro e de Transferência de Ações.

ii) **Roberto Amaral Cruz**, na qualidade de:

- (iv) Diretor da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de **R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**, nos termos do inciso II c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei nº 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;
 - (v) Diretor da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, nos termos do inciso II c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 100 c/c artigo 153 da Lei nº 6.404, de 1976, por irregularidades encontradas nos livros de Registro e de Transferência de Ações; e
 - (vi) Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de **R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**, nos termos do inciso II c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.
- (iii) **Marco Túlio Couto**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, IV, da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;
- (iv) **Mário Lélis**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**, nos termos do inciso II, c/c o §1º, inciso I, do art. 11, da Lei nº 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, IV, da Lei nº 6.404, de 1976, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ MEMO/CVM/SMI/GMN/Nº16/12

² Revogada pela Instrução CVM nº 480, de 2009.

³ Processo Administrativo sancionador CVM nº RJ2006/0801, julgado em 18.5.2006.

⁴ Na qualidade de diretor da Minasfer S.A.:

Multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por não ter feito divulgar, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, as referidas transações com partes relacionadas ocorridas durante aquele ano, em infração ao item 2 da Deliberação CVM nº 26/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2002, em infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 60.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, em infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, em infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00, pelo não lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança de critério de contabilização dos estoques em “Ajustes dos Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186, §1º, da Lei nº 6.404/76;

Multa pecuniária no valor de R\$ 20.000,00, pelo lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, de contas com designação genérica acima do permitido pela legislação, em infração ao art. 176, §2º, da Lei nº 6.404/76;

Advertência, pela divulgação incompleta das informações referentes à adesão da Companhia ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 346, de 2000; e

Advertência, pela divulgação incompleta nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003 da operação de aquisição de ações de emissão da própria Companhia, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM nº 10/80.

Na qualidade de diretor de relações com investidores da Minasfer S.A., **multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por não ter divulgado ao mercado fato relevante

⁵ **Roberto Amaral Cruz**, na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A., a **penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de cinco anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta**.

Na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A.:

Multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por não ter feito divulgar nas notas explicativas das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004 as referidas transações com partes relacionadas, em infração ao item 2 da Deliberação CVM nº 26/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2002, em infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 60.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, em infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, por infração ao art. 177, *caput*, e §3º da Lei nº 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM nº 29/86;

Multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00, pelo não lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança de critério de contabilização dos estoques em “Ajustes dos Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186, §1º, da Lei nº 6.404/76;

Multa pecuniária no valor de R\$ 20.000,00, pelo lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, de contas com designação genérica acima do permitido pela legislação, em infração ao art. 176, §2º, da Lei nº 6.404/76;

Advertência, pela divulgação incompleta das informações referentes à adesão da Companhia ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 346/00;

Multa pecuniária no valor de R\$ 60.000,00, por realizar aquisição de ações de emissão da própria Companhia sem que existissem reservas livres que suportassem a operação, em infração aos artigos 1º e 2º, “a”, da Instrução CVM nº 10/80, c/c o art. 30, §1º, “b”, da Lei 6.404/76;

Advertência, pela divulgação incompleta nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003 da operação de aquisição de ações de emissão da própria Companhia, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM nº 10, de 1980;

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/5807 realizada no dia 15 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/5807 realizada no dia 15 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/5807 realizada no dia 15 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE